

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אלי דלל
חוה אתי עטייה
משה פסל

פ/25/6208

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – אפוטרופוס לדין), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 19 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19, אחרי "יכריע הוא בעצמו" יבוא "לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי או נציג שירותי הרווחה".
 2. תיקון סעיף 25 בסעיף 25 לחוק העיקרי, אחרי "ובלבד" יבוא "שהתייעץ עם עובד סוציאלי, אשר שוחח עם הקטין".
 3. תיקון סעיף 68 בסעיף 68 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
"ד) היה האדם האמור בסעיף (א) קטין, יהיה האפוטרופוס לדין שימונה עובד סוציאלי."
 4. תיקון חוק הנוער בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960² –
(1) אחרי סעיף 3 יבוא :
"קביעת משמורת 3ח. נדרש בית המשפט להחליט על קביעת משמורת הורית לקטין, ייצג את הקטין עובד סוציאלי המוכשר לטפל בקטנים, אשר ייפגש עם הקטין וילמד מפיו את צרכיו ורצונותיו, ככל שהקטין מסוגל להביעם." ;
- (2) בסעיף 8ג –

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

² ס"ח התש"ך, עמ' 52.

(א) האמור בו יסומן "(א)", ובו, בסופו יבוא "ובלבד שיהא האפוטרופוס לדין עובד סוציאלי";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) לא ימונה אפוטרופוס לדין לקטין אשר יש לו קשר כלכלי, עסקי, משפחתי או כל קשר אחר, להוריו, אפוטרופסיו של הקטין או באי כוחם."

דברי הסבר

בהתאם לדין הקיים, כאשר מתעורר צורך לייצג קטין בהליכים משפטיים – בין אם עקב מחלוקת בין הוריו, העדר מסוגלות הורית או במסגרת הליכי נוער – ממנה בית המשפט אפוטרופוס לדין מטעמו של הקטין אשר לרוב הוא בעל הסמכה של עורך דין. עורך הדין משמש כפה לקטין בפני בית המשפט, בייחוד במקרים בהם הקטין עצמו מתקשה לבטא את רצונותיו, צרכיו ותחושותיו.

עם זאת, ייצוג משפטי מקצועי אינו זהה להבנה רגשית-התפתחותית של ילדים. עובדים סוציאליים מוכשרים, במיוחד כאלה המתמחים בטיפול בילדים ובנוער, מצוידים בכלים המקצועיים, הרגשיים והקליניים הנדרשים לשיח מותאם עם קטינים. הם בעלי הכשרה להבחין בין אמירה ישירה לרצון מרומז, להבין הקשרים משפחתיים עמוקים ולתווך את עמדת הילד באופן מקצועי ומותאם למצבו הנפשי ולגילו. חשיבות מיוחדת נודעת ליכולתו של האפוטרופוס לדין להבין את נפשו של הקטין, נוכח העובדה שהוא רשאי להמליץ לבית המשפט לנקוט צעדים אשר נוגדים באופן מפורש את הרצונות אותם מביע הקטין. במידה שלתפיסת האפוטרופוס לדין, החלטה הנוגדת את בקשתו של הקטין עשויה להיטיב עמו יותר מאשר החלטה המשקפת את הדברים שביטא בעצמו, רשאי האפוטרופוס לדין להמליץ לבית המשפט על החלטה הסותרת את בקשת הקטין. לפיכך, על אדם הנבחר לשמש אפוטרופוס לדין עבור קטין להיות איש מקצוע מנוסה בתחום זה, ולא בהכרח משפטן מומחה.

נוכח האמור לעיל, הצעת חוק זו נועדה להעביר את האחריות על ייצוג קטינים בפני בתי המשפט מעורכי דין לעובדים סוציאליים מוסמכים. בהתאם לתיקונים המוצעים, בכל הליך שבו נדרש ייצוג משפטי לקטין – לרבות מינוי אפוטרופוס לדין או קביעת משמורת הורית – ימונה עובד סוציאלי בעל הכשרה מקצועית מתאימה, אשר ישוחח עם הקטין, ילמד את עמדתו, וייצגו בפני בית המשפט. כמו כן, מוצע להחיל עקרונות אתיים מחמירים בבחירת האפוטרופוס לדין, באופן שיבטיח היעדר ניגודי עניינים ומחויבות מוחלטת לטובת הילד. מוצע לעגן גם את עקרון "קולו של הילד", כך שבכל החלטה הנוגעת לקטין תילקח בחשבון עמדתו, ככל שהוא מסוגל להביעה, באמצעות עובד סוציאלי.

הצעת חוק זו משקפת שינוי תפיסתי נדרש במערכת המשפט בישראל, אשר מכירה בכך שלקטינים יש קול, זכויות וצרכים רגשיים ייחודיים, ואשר מתחשבת בסכנה הטמונה בשיח בלתי מקצועי עם קטינים (אשר עלול לפגוע בקטין או להסיתו כנגד אחד מהוריו). בהצעת החוק מוצע לקבוע מינוי עובדים סוציאליים כאפוטרופוסים לדין על מנת להבטיח ייצוג רגיש, מותאם ומקצועי לילדים בהליכים משפטיים מורכבים, ומחזק את ההגנה על טובת הילד בטווח הזמן המידי והארוך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)